



COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

Provincia di PIACENZA

COPIA

Deliberazione N. **56**

del **30/05/2025**

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

**Oggetto: INTEGRAZIONE UFFICIO DI PIANO DI CUI ALL'ART. 55 DELLA L.R. N.24/17
"DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO".**

L'anno duemilaventicinque, addì trenta del mese di Maggio alle ore 15:35, convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale viene svolta in videoconferenza nelle persone dei sigg.:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
DISTANTE GIMMI	Sindaco	X	
MIGLIORATI DANIELE	Vice Sindaco	X	
DAGANI CASSANDRA	Assessore	X	
CILIBERTO KATUSCIA	Assessore	X	
SECCHI CRISTIAN	Assessore	X	

Pres. n. 5

Ass.n. 0

Assiste alla seduta il vicesegretario comunale dott. GIANCARLO SORENTI MERENDI ALVIANI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco GIMMI DISTANTE, assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi della Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio” i Comuni devono provvedere, tra l'altro, alla costituzione dell'Ufficio di Piano di cui all'art. 55 della medesima norma, che ha la funzione di svolgere tutti i compiti in materia urbanistica attinenti sia all'elaborazione e approvazione dei piani, sia alla loro gestione ed attuazione;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 29.11.2024 si è provveduto a costituire l'Ufficio di Piano di cui al sopracitato articolo di legge, demandando l'individuazione delle professionalità con competenze nel campo paesaggistico e nel campo ambientale, da nominare in seno allo stesso, tra il professionista ed i suoi collaboratori che avrebbero assunto l'incarico di predisposizione del piano urbanistico generale, non essendo presenti tra le risorse umane di questo Ente;

Considerato che:

- con determinazione n. 634 del 30.12.2024 del Responsabile del Settore Servizi Tecnici al Territorio, con procedura ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 36/2023, ha provveduto ad affidare il servizio di redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) e del regolamento edilizio per il Comune di Monticelli d'Ongina al costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti, costituito dallo STUDIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTO FABIO CECI, con studio in Parma Viale Mentana n. 41 – cod. fisc. CCEFBA64P13G947V – P.Iva 01797370341 e dal Dott. Urb. ALEX MASSARI, con studio in Rottofreno Via Volta n. 10 – cod. fisc. MSSLXA83H17G535U – P.Iva 01568370330;
- con nota prot. n. 2629 del 10.03.2025 si è proceduto alla stipula del relativo contratto ai sensi del dettato dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs 36/2023 (Stipula del contratto mediante scambio di lettere commerciali), all'esito della quale è pervenuta formale lettera commerciale di accettazione da parte dell'Arch. Fabio Ceci, quale parte mandataria del raggruppamento temporaneo di cui sopra, in atti al prot. 3497 del 02.04.2025;

Dato atto che a seguito della stipula del contratto per il servizio di redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) e del regolamento edilizio per il Comune di Monticelli d'Ongina, questo Ente ha provveduto a richiedere al raggruppamento temporaneo di professionisti, come sopra meglio generalizzato, di indicare i nominativi di professionisti con competenza in campo paesaggistico ed in campo ambientale, rispondenti agli standard di cui all'Allegato 1 della D.G.R. n. 1255/2018, da designare in senso all'Ufficio di Piano di questo Comune;

Vista la nota trasmessa in merito dall'Arch. Fabio Ceci, in atti al prot. n. 5071 del 12.05.2025, per mezzo della quale sono stati indicati i professionisti con competenze in campo paesaggistico e professionale e precisamente:

- Arch. Fabio Ceci – competenza in campo paesaggistico;
- Arch. Alex Massari – competenza in campo ambientale;

Valutata l'adeguatezza dei profili professionali indicati nella sopracitata comunicazione;

Ribadito che, qualora nell'esercizio delle funzioni della L.R. n. 24/2017 all'Ufficio di Piano, si rendesse necessario avvalersi, in merito a puntuali argomenti, di consulenze professionali esterne, queste verranno attivate attraverso specifiche procedure di affidamento secondo le modalità organizzative e negoziali previste dalla normativa vigente, e che i professionisti incaricati potranno implementare l'organico dell'Ufficio di Piano;

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto, integrare l'Ufficio di Piano, come costituito con deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 29.11.2024, nel seguente modo:

NOMINATIVO	COMPETENZE
------------	------------

COPIA Deliberazione Giunta Comunale N. 56 del 30/05/2025

Arch. Fabio Ceci	Competenze nel campo paesaggistico
Arch. Alex Massari	Competenze nel campo ambientale

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore Servizi Tecnici al Territorio, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Dato atto altresì che, dall'attuazione del presente provvedimento, non deriva alcun onere a carico del Bilancio dell'Ente;

con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

1. di integrare, in ragione di quanto riportato in parte narrativa, l'Ufficio di Piano, come costituito con deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 29.11.2024, nel seguente modo:

NOMINATIVO	COMPETENZE
Arch. Fabio Ceci	Competenze nel campo paesaggistico
Arch. Alex Massari	Competenze nel campo ambientale

2. di dare atto che, sulla base di quanto sopra, l'Ufficio di Piano del Comune di Monticelli d'Ongina risulta così costituito:

NOMINATIVO	COMPETENZE
Dott. Arch. Mauro Drago	Responsabile dell'Ufficio di Piano e Responsabile del procedimento: Competenze nel campo pianificatorio
Dott.ssa Mariaelena Mosconi	Garante della comunicazione e della partecipazione Competenze nel campo giuridico
Arch. Fabio Ceci	Competenze nel campo paesaggistico
Arch. Alex Massari	Competenze nel campo ambientale
Rag. Adriana Raggi	Competenze nel campo economico-finanziario

3. di disporre che il presente atto venga trasmesso alla Regione Emilia-Romagna e all'Amministrazione Provinciale di Piacenza quale comunicazione della composizione dell'Ufficio di Piano e delle competenze professionali in esso contenute ai fini del monitoraggio dell'attuazione della L.R. n. 24/17, ai sensi dell'art. 77 della Legge medesima;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. n. 33/2013, il presente atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del profilo web dell'Ente;

Successivamente, con separata votazione a maggioranza dei votanti favorevole

DELIBERA

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, stante la necessità di provvedere tempestivamente all'avvio del processo di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente in questo Comune, in ottemperanza alla L.R. n. 24/2017, Richiamato l'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 19 agosto 2000, n. 267, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in quanto propedeutico al rispetto dei termini previsti dalle disposizioni regionali.

PARERI *dei responsabili dei servizi* : **art.49, co. 1** di regolarità tecnica e **art. 147- bis** Controllo di regolarità amministrativa e contabile **del Testo Unico D. Lgs. 267/2000**

REGOLARITA' TECNICA Il/La sottoscritto/a **MAURO DRAGO RESPONSABILE DEL SERVIZIO**, esaminata la proposta di deliberazione per la Giunta Comunale avente per oggetto:

INTEGRAZIONE UFFICIO DI PIANO DI CUI ALL'ART. 55 DELLA L.R. N.24/17 "DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO".

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Monticelli d'Ongina, 23/05/2025

IL/LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MAURO DRAGO

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to GIMMI DISTANTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIANCARLO SORENTI MERENDI ALVIANI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line in data _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto viene trasmesso in elenco ai Capigruppo consiliari.

Data,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIANCARLO SORENTI MERENDI ALVIANI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Data,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIANCARLO SORENTI MERENDI ALVIANI

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMM.VO

Monticelli d'Ongina,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Marco Antonio Galbusera